

<제13장 단체협약.제08절 단체협약의 실효 및 실효 후의 근로관계>

[기출][2][2010~1]단체협약 만료 후 법정연장기간 내에 노동조합과의 사전합의 없이 행해진 해고의 효력

《【문제1】 A회사의 단체협약에는 `회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다`는 규정이 있으며, 이 단체협약의 유효기간은 2010년 6월 30일까지이다. A회사는 조합원 甲의 행위가 해고사유에 해당된다고 인정하여 노동조합과의 사전합의 없이 2010년 7월 1일 조합원 甲을 해고하였다. A회사와 노동조합은 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하였음에도 불구하고 2010년 7월 1일 현재 새로운 단체협약이 체결되지 아니하였고, 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정이나 자동갱신 조항도 존재하지 아니한다. 이 사건에서 조합원 甲에 대한 A회사의 해고의 효력을 논하시오(단, 부당노동행위에 관하여는 논하지 아니함). (50점)》

<문제1> 단체협약 만료 후 법정연장기간 내에 노동조합과의 사전합의 없이 행해진 해고의 효력

I. 문제 제기

- 사안은 단체협약에 `회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다`는 해고 사전 합의 조항이 존재하고, 해당 단체협약이 유효기간 만료일인 2010년 6월 30일을 경과하여 2010년 7월 1일에 실효된 상황에서, A회사가 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고한 상황이다. 쟁점으로 <유효기간이 만료된 단체협약 중 근로자의 해고를 제한하는 해고 사전 합의 조항(규범적 조항)의 효력이 단체협약 실효 후에도 존존하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲에 대한 A회사의 해고의 효력에 대해 논한다.

II. 단체협약의 실효 사유

- 단체협약이 그 효력을 상실하는 사유는 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노동조합법`)" 및 법리 해석을 통해 다음과 같이 구분된다.

1. 유효기간의 만료

- 단체협약에 정한 유효기간이 만료되는 경우 단체협약은 실효된다. 다만, "노동조합법 제32조 제3항"에 따라 별도의 약정 또는 자동갱신 조항의 유무에 따라 실효 시점이 달라질 수 있다. 본 사안은 유효기간 만료를 전제로 한다.

2. 해지권의 행사

- 단체협약의 유효기간이 만료되지 않았더라도, "노동조합법 제32조 제3항 단서"가 적용되는 경우(별도의 약정 또는 자동갱신 조항이 있는 경우) 일정 기간이 경과하면 당사자는 6개월 전 해지 통고로 단체협약을 해지할 수 있다.

3. 합의 해지

- 노동조합과 사용자 또는 사용자단체가 단체협약 유효기간 만료 전이라도 상호 합의에 의하여 단체협약을 해지하기로 결정하는 경우 단체협약은 실효된다.

4. 노조의 소멸 또는 사용자 단체 자격 상실

- 단체협약 당사자 중 노동조합이 해산되거나, 사용자단체가 단체협약 당사자로서의 자격을 상실하는 경우에도 단체협약은 실효된다.

III. 단체협약의 유효기간

- 단체협약은 일정 기간 동안 그 효력을 유지하며, "노동조합법 제32조"에 따라 그 유효기간에 관한 사항이 규정된다.

1. 유효기간의 제한

- "노동조합법 제32조 제1항"은 단체협약에 유효기간을 정하지 아니하거나 3년을 초과하는 유효기간을 정한 경우 그 유효기간은 3년으로 한다고 규정하여, 단체협약의 유효기간을 최대 3년으로 제한하고 있다. 이는 단체교섭 주기의 적정성을 확보하고 급변하는 경제사회 환경에 신속히 대응할 수 있도록 하기 위함이다.

2. 유효기간의 산정

- 단체협약의 유효기간은 체결일로부터 기산하는 것이 원칙이나, 단체협약에 별도의 시행일을 정한 경우에는 그 시행일로부터 기산한다. 본 사안에서는 2010년 6월 30일이 유효기간 만료일로 명시되어 있다.

IV. 단체협약의 유효기간 만료

- 단체협약이 유효기간 만료로 인해 실효될 때의 법적 효과는 "노동조합법 제32조 제3항"에 따라 결정된다.

1. 노동조합법 제32조 제3항 본문

- "노동조합법 제32조 제3항 본문"은 단체협약에 기간이 만료되는 때를 전후하여 당사자 쌍방이 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하는 중에 그 기간이 만료된 경우에 관한 특례를 규정하고 있다.

(1) 별도의 약정이 있는 경우

- 단체협약에 유효기간 만료 후에도 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정이 있는 경우, 그 약정에 따라 효력이 연장된다. 이 경우, 연장되는 효력에는 규범적 효력과 채무적 효력이 모두 포함된다.

(2) 별도의 약정이 없는 경우

- 본 사안과 같이 별도의 약정이나 자동갱신 조항이 없고 단체교섭이 계속되고 있는 경우, "노동조합법 제32조 제3항 본문"은 종전 단체협약의 실효를 막을 수 있는 근거가 될 수 없다. 단체교섭의 계속만으로는 단체협약의 효력이 당연히 연장되지 않으며, 단체협약은 유효기간 만료일(2010년 6월 30일)에 실효된다. 따라서 A회사의 단체협약은 2010년 7월 1일 0시부터 그 효력을 상실하였다.

2. 노동조합법 제32조 제3항 단서

- "노동조합법 제32조 제3항 단서"는 단체협약에 자동연장조항(새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 규정)이 있는 경우에 적용된다.

(1) 불확정기한부 자동연장조항에 따른 단체협약의 유효기간

- 단체협약이 실효된 후에도 새로운 단체협약 체결이라는 불확정기한이 도래할 때까지 효력이 연장된다.

(2) 효력연장기간의 제한 여부

- 단체협약에 자동연장조항이 있는 경우, 단체협약 당사자는 효력 연장일부터 3개월이 경과한 후에 상대방에게 6개월 전 통고로 단체협약을 해지할 수 있도록 하여 효력연장기간을 사실상 제한하고 있다.

(3) 합의에 의한 해지권의 배제 가부

- 위 단서 규정은 강행규정이므로, 당사자 간의 합의로 해지권을 배제하거나 해지 통고 기간을 연장하는 것은 허용되지 않는다.

V. 단체협약 실효 후의 근로관계

- 단체협약이 유효기간 만료로 실효된 후에도 단체협약의 내용이 개별 근로자의 근로 조건으로 계속 적용될 수 있는지 여부는 단체협약 조항의 성격(규범적 효력 또는 채무적 효력)에 따라 결정된다.

1. 규범적 효력 [노동조합법 제33조]

(1) 의의

- "노동조합법 제33조"는 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반한 근로계약의 부분은 무효로 하며, 무효로 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 따른다고 규정하고 있다. 이는 단체협약의 내용이 개별 근로자의 근로계약에 직접적·강제적으로 적용되는 효력을 의미하며, 해고 제한 조항은 근로자의 대우에 관한 기준이므로 규범적 효력을 가진다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- "대법원"은 단체협약의 유효기간이 만료되었다고 하더라도, 임금, 근로시간, 퇴직금 등 근로조건에 관한 규범적 부분은 그 단체협약이 실효되었다는 사실만으로 당연히 효력을 상실하는 것이 아니며, 별도의 규정을 두지 않는 한 그 단체협약의 적용을 받고 있던 근로자의 개별적인 근로계약의 내용으로 계속 존속한다고 해석한다. 다만, 그 규범적 조항이 단체협약 당사자 조직의 존속을 전제로 하거나, 단체협약 만료와 동시에 실효된다는 특별한 약정이 있는 경우에 한하여 효력이 잔존하지 않는다.

2. 채무적 효력

(1) 의의

- 채무적 효력은 단체협약 당사자(노동조합과 사용자) 사이의 관계를 규율하는 조항의 효력을 의미하며, 이는 주로 평화의무, 단체교섭 사항, 조합 활동 및 편의 제공에 관한 조항 등 단체협약 당사자 간의 권리 및 의무 관계를 규율하는 조항이다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 채무적 조항은 단체협약 당사자 간의 단체교섭 질서를 유지하는 데 주된 목적이 있으므로, 단체협약이 실효되면 원칙적으로 그 효력도 함께 소멸한다. 따라서 별도의 효력 존속 약정이 없는 한, 단체협약 만료와 동시에 사용자의 채무적 의무는 소멸된다.

VI. 사안의 적용

1. 사실관계

- A회사와 노동조합 간의 단체협약은 2010년 6월 30일에 유효기간이 만료되었다. 단체협약에는 새로운 단체협약 체결 시까지 효력을 존속시키는 별도의 약정이나 자동갱신 조항이 없었다. A회사는 단체협약 실효 다음 날인 2010년 7월 1일에 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원甲을 해고하였다.

2. 법적 적용

(1) 단체협약 효력 상실

- A회사의 단체협약은 유효기간 만료일 다음 날인 2010년 7월 1일에 실효되었다. "노동조합법 제32조 제3항 본문"이 적용되는 상황(교섭 계속 중)이지만, 별도의 효력 연장 약정이 없었으므로 단체협약의 효력은 연장되지 않았다.

(2) 해고 사전 합의 조항의 성격

- 문제의 '회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다'는 조항은 개별 근로자의 해고를 제한하는 해고 제한 조항이며, 이는 근로자의 고용 안정이라는 근로조건에 관한 사항이므로 규범적 효력을 가지는 조항으로 해석된다.

(3) 규범적 효력의 잔존 여부

- "대법원 판례"에 따라, 규범적 효력을 가지는 근로조건 관련 조항은 단체협약이 실효되더라도 그 내용이 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 계속 존속한다. 본 사안에서 해고 사전 합의 조항이 단체협약 만료와 동시에 실효된다는 특별한 약정은 없으므로, 해당 조항은 甲의 근로계약 내용으로 살아남아 2010년 7월 1일에도 그 효력을 유지한다.

(4) 해고의 효력

- 따라서 A회사가 2010년 7월 1일에 甲을 해고하기 위해서는 여전히 노동조합과의 사전 합의 절차를 거쳐야 한다. A회사가 이러한 절차를 이행하지 않고 일방적으로 甲을 해고한 것은 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 잔존하는 해고 제한 규정을 위반한 것이 되어, 절차적 정당성이 결여된 부당해고(무효)에 해당한다.

3. 실무적 판단

- 단체협약이 실효되었더라도 해고 사전 합의 조항의 효력은 개별 근로계약에 편입되어 유효하게 잔존한다. 따라서 A회사의 해고는 "근로기준법 제23조"가 요구하는 정당한 이유를 갖추지 못한 것으로서 무효로 판단된다.

VI. 결론

- 본 사안에서 A회사와 노동조합 간의 단체협약은 2010년 7월 1일 유효기간 만료로 실효되었으나, 해고 사전 합의 조항은 근로자의 고용 안정에 관한 규정으로서 규범적 효력을 가지므로 단체협약 실효 후에도 조합원 甲의 개별 근로계약 내용으로 잔존하여 그 효력을 유지한다. 따라서 A회사가 이처럼 효력이 잔존하는 해고 사전 합의 조항이 정한 절차를 거치지 아니하고 조합원 甲을 일방적으로 해고한 행위는 절차적 정당성을 결여한 것이 되어, 조합원 甲에 대한 해고는 무효이다.

<보충 - 사안의 해고 합의 조항을 채무적 조항으로 본 경우>

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사와 노동조합이 체결한 단체협약 중 해고 사전 합의 조항이 유효기간 만료 다음 날인 2010년 7월 1일에도 효력을 유지하여 사용자를 구속하는지 여부가 핵심이다. 해당 단체협약은 2010년 6월 30일에 유효기간이 만료되었고, 자동갱신 조항이나 효력 연장에 대한 별도 약정이 없었으며, A회사는 이 시점에 노동조합과 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고하였다. 쟁점은 <유효기간이 만료된 단체협약의 조항 중 해고 사전 합의 조항과 같이 노사 당사자 간의 의무를 규정한 조항(채무적 부분)이 단체협약 효력 상실 후에도 여후효로서 잔존하여 사용자를 구속하는지> 여부이며, 이 조항의 미이행이 해고의 효력에 미치는 영향을 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법') 및 관련 판례를 중심으로 논한다.

II. 단체협약의 실효 사유

- 단체협약은 원칙적으로 다음 사유 발생 시 효력을 상실하게 된다.

1. 유효기간의 만료

- "노동조합법 제32조"에 따라 정한 유효기간이 만료된 경우이다.

2. 해지권의 행사

- 단체협약에 해지권 조항이 명시된 경우, 일방 당사자가 이를 행사한 경우이다.

3. 합의 해지

- 노사 당사자가 단체협약의 효력 존속에 관하여 합의로 해지한 경우이다.

4. 노조의 소멸 또는 사용자 단체 자격 상실

- 단체협약 당사자인 노조 또는 사용자 단체가 소멸하거나 자격을 상실한 경우이다.

Ⅲ. 단체협약의 유효기간

- "노동조합법 제32조 제1항"은 단체협약의 유효기간은 최장 3년을 초과할 수 없다고 규정한다. 이는 단체교섭을 촉진하고 노사 관계의 자주적 조정을 유도하기 위한 강행규정이다. 본 사안의 단체협약은 유효기간이 2010년 6월 30일까지로 명시되어 있으므로, 이 시점에 기간 만료로 인한 효력 상실이 발생함이 원칙이다.

Ⅳ. 단체협약의 유효기간 만료

- 단체협약의 유효기간이 만료되는 경우의 효력 지속 여부는 "노동조합법 제32조 제3항"의 규정에 따라 달라진다.

1. 노동조합법 제32조 제3항 본문

(1) 별도의 약정이 있는 경우

① 단체협약에 자동연장협정이나 자동갱신협정이 있는 경우

- 협약의 유효기간이 만료되더라도 실효되지 아니하고, 약정에 따라 효력이 연장되거나 갱신된다.

② 자동연장협정

- 유효기간 만료로 인한 공백상태를 피하기 위하여 미리 협정에 일정 기간까지 협정의 효력을 지속시키기로 하는 조항을 의미한다. 이 협정에 따라 단체협약은 유효기간의 만료에도 불구하고, 협정에서 정한 기간까지 그 효력이 지속된다. "판례"는 "노동조합법 제32조 제3항"의 규정은 종전의 단체협약에 유효기간 만료 이후 단체협약갱신을 위한 단체교섭이 진행 중일 때에는 종전의 단체협약이 계속 효력을 갖는다는 규정이 없는 경우에 대비하여 둔 규정이므로 종전의 단체협약에 자동연장협정의 규정이 있다면 위 법조항은 적용되지 아니하고, 당초의 유효기간이 만료된 후 위 법조항에 규정된 3월까지에 한하여 유효하다고 볼 것은 아니하다고 판시한다.

③ 자동갱신협정

- 단체협약에 그 유효기간의 만료 전 일정 기일까지 양 당사자 어느 쪽으로부터 단체협약 개폐의 통고가 없는 한, 종래의 단체협약이 다시 동일기간 효력을 지속한다는 뜻을 정한 합의를 말한다. 자동갱신협정이 있는 경우 새로운 단체협약을 체결한 것으로 보며, 그 내용은 구 단체협약과 동일한 것이 된다. 새로운 단체협약의 유효기간은 종전 단체협약의 유효기간 만료일 다음 날부터 기산된다. 이 경우 "노동조합법 제32조 제1항·제2항"이 적용되어 갱신된 단체협약의 유효기간은 3년을 초과할 수 없다.

(2) 별도의 약정이 없는 경우

- 자동연장협정 등과 같은 별도의 약정이 없는 경우에는 "노동조합법 제32조 제3항 본문"에 의한다. 즉, 단체협약의 유효기간이 만료되는 때를 전후하여 당사자 쌍방이 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하였음에도 불구하고 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 경우에는 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 종전의 단체협약은 그 효력 만료일부터 3월까지 계속 효력을 갖는다.

2. 노동조합법 제32조 제3항 단서

(1) 불확정기한부 자동연장조항에 따른 단체협약의 유효기간

- 단체협약에 불확정기한부 자동연장조항이 있으면, 그에 따라 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 협정의 효력이 연장된다(계약자유의 원칙). 단체협약에 그 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정(불확정기한부 자동연장조항)이 있는 경우에는 그에 따르되, 당사자 일방은 해지하고자 하는 날의 6월 전까지 상대방에게 통고함으로써 종전의 단체협약을 해지할 수 있다.

(2) 효력연장기간의 제한 여부

- 단체협약이 "노동조합법 제32조 제1항·제2항"의 제한을 받는 본래의 유효기간이 경과한 후에 불확정기한부 자동연장조항에 따라 계속 효력을 유지하게 된 경우에, 효력이 유지된 단체협약의 유효기간은 "노동조합법 제32조 제1항·제2항"에 의하여 일률적으로 3년으로 제한되지는 아니한다.

(3) 합의에 의한 해지권의 배제 가부

- 단체협약의 유효기간을 제한한 "노동조합법 제32조 제1항·제2항"이나 단체협약의 해지권을 정한 "노동조합법 제32조 제3항 단서"는 모두 성질상 강행규정이어서, 당사자 사이의 합의에 의하더라도 단체협약의 해지권을 행사하지 못하도록 하는 등 적용을 배제하는 것은 허용되지 않는다.

V. 단체협약 실효 후의 근로관계

- 단체협약이 실효된 후에도, 그 단체협약의 내용 중 규범적 부분은 그 성격에 따라 개별 근로관계에 잔존할 수 있지만, 채무적 부분은 원칙적으로 효력을 상실한다.

1. 규범적 효력 [노동조합법 제33조]

(1) 의의

- 단체협약 중 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준을 정한 부분에 대해 발생하는 효력이다. 이는 근로계약이나 취업규칙의 내용을 강제적으로 규율하여 단체협약의 기준에 미달하는 근로조건을 무효화하고, 그 무효가 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 따르게 한다. 해고에 관한 사항, 임금, 근로시간, 휴일, 휴가 등이 여기에 해당한다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 판례는 단체협약의 유효기간이 만료되더라도 규범적 부분은 개별 근로자의 근로계약 내용으로 화체(化體)되어 그대로 효력이 존속한다고 본다. 즉, 단체협약의 규범적 효력이 실효되더라도, 그 규범에 의해 이미 형성된 개별 근로자의 근로조건은 별도의 합의가 없는 한 유효하게 존속한다.

2. 채무적 효력

(1) 의의

- 단체협약 당사자(노동조합과 사용자) 상호 간에 발생하는 권리와 의무를 규율하는 효력이다. 즉, 단체협약 체결 당사자만을 구속하는 효력이다. 평화 의무, 조합활동 편의 제공, 유니온 슝(Union shop) 협정, 조합비 일괄공제(Check-off) 조항, 그리고 해고에 대한 사전 합의 조항 등이 여기에 해당한다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 채무적 효력을 가지는 조항은 원칙적으로 단체협약의 유효기간 만료와 동시에 그 효력을 상실한다. 별도의 약정이나 법률의 규정이 없는 한, 단체협약 종료 후에도 채무적 효력이 계속되는 것은 아니다.

Ⅴ. 사안의 적용

1. 사실관계

- ❶ 단체협약 유효기간은 2010년 6월 30일 만료되었다. ❷ 해고일은 2010년 7월 1일이다. ❸ 핵심 조항은 '해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다'(해고 사전 합의 조항) 이다. ❹ 자동갱신 조항 및 별도의 효력 존속 약정과 같은 특약은 부존재이다.

2. 법리 적용

(1) 단체협약 효력 상실

- 유효기간 만료와 동시에 별도 약정 없이 단체협약은 효력을 상실하였다.

(2) 해고 사전 합의 조항의 성격

- 동 조항은 해고 사유나 기준이 아닌 해고에 대한 노조의 단체적 통제 절차를 규정한 것이므로, 노사 당사자 간의 의무를 규정한 채무적 효력 조항으로 해석된다.

(3) 채무적 효력의 잔존 여부

- “판례”에 따라, 채무적 조항은 단체협약 유효기간 만료와 동시에 그 구속력을 상실하며, 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 잔존하지 않는다.

3. 실무적 판단

- 2010년 7월 1일 해고 당시, A회사는 해고 사전 합의 조항에 근거하여 노동조합과 해고에 대해 사전 합의해야 할 법적 의무가 존재하지 않았다. 따라서 A회사가 노동조합의 합의를 거치지 않고 甲을 해고한 행위는 효력을 상실한 채무적 조항을 위반한 것으로 볼 수 없다. 즉, 사전 합의 미이행 자체를 이유로 이 해고가 무효가 되지 않는다. 甲에 대한 해고의 효력은 단지 "근로기준법 제23조 제1항"에 따른 정당한 해고 사유의 존재 여부와 해고 절차가 취업규칙이나 근로계약상의 해고 절차를 준수하였는지 여부에 의하여 결정되어야 한다.

Ⅵ. 결론

- A회사의 단체협약은 2010년 6월 30일 유효기간이 만료되었고, 비록 "노동조합법 제32조 제3항"에 따라 3개월간 그 효력이 연장되었으나, '노동조합과 사전에 합의하여야 한다'는 해고 합의 조항은 채무적 효력에 해당하여 단체협약 유효기간 만료와 동시에 효력을 상실하였다. 따라서 A회사는 2010년 7월 1일 조합원 甲을 해고함에 있어 더 이상 노동조합과 사전 합의할 법적 의무를 부담하지 않는다. 결론적으로, A회사가 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고한 것은 절차적 측면에서 단체협약 위반에 해당하지 않는다. 다만, 해고 자체의 실체적 정당성(해고 사유의 정당성)은 별도로 판단되어야 한다.